

## 경 고 요 구

일 련 번 호 '19 자문계약 - 02

제 목 해외법인 자문계약 관리 소홀

소 관 부 서 KOGAS A

관 계 부 서

내 용

KOGAS A는(이하 '아 법인'이라 함) 2015.09.02. 이라크 사업의 원활한 추진 및 이라크 정부와의 협력관계 강화와 중동지역 사업정보 취득을 위하여 前아대사 ○창(이하 "자문수행자"이라 함)과 6개월(15.09.10.~16.3.09.) 동안 계약금액 3천만 원에 자문계약을 체결하였다.

위 자문계약서에 따르면, 자문수행자는 매월 6가지 주제의 '정기심층분석 보고서'(Regular in-depth analysis report. 이하 "분석보고서"라 함)를 제출토록 되어 있고, 아 법인은 자문료를 지급하기 위해 자문수행자가 제출한 분석보고서에 대해 'Inspection Report'(이하 '검사보고서'라 함)를 작성, 승인 후 10일 이내에 전표처리하여 지급하도록 되어있다.

따라서 자문수행자는 6가지 주제에 부합되는 분석보고서를 매월 제출하여야 하고, 아 법인은 자문료를 지급하기 전에 분석보고서가 자문계약의 목적 달성에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

그런데 자문수행자가 제출한 분석보고서는 계약서에 명시된 6가지 주제와 일부 다르게 작성되어 있었으나, 아 법인은 이에 대한 보완 또는 수정 지시를 하지 아니한 채 검사보고서를 작성 및 승인하여 자문료를 지급하였으며, 분석보고서 제출일자와 상관없이 정기적으로 자문료를 지급하는 등 계약관리를 소홀히 하였다.

## 관련자 주장 및 판단

당시 아㉠㉡ 법인은 자문수행자가 제출한 분석보고서가 계약서에 명시된 주제와 일치하지는 않았지만, 전체 범위에 포함되는 주제라고 판단하여 특별히 이의제기를 하지 않았다고 주장한다.

그러나 계약서에 명시된 분석보고서 주제는 계약체결 전 상호간 협의에 따라 계약목적 달성을 위해 선정한 주제이므로, 자문계약 기간 중 별도 협의하여 변경하지 않은 한, 계약서에 명시된 주제에 대한 분석보고서가 제출되었어야 했다.

또한 자문역이 계약상의 의무를 완수했는지 확인하기 전에 자문료를 지급한 것은 성실한 계약관리자의 의무를 다했다고 보기 어렵다.

## 조치할 사항

자문계약 이행과정에서 분석보고서 검사 및 자문료 지급업무를 소홀히 한 아㉠㉡ 법인 관련자에 경고조치를 하시기 바랍니다.(경고)

## [관련자]

Kogas A㉢㉣㉤㉥ 1급 ㉠㉡㉢(2018.06.30. 정년퇴직)[인사자료 통보]

Kogas A㉢㉣㉤㉥ 3급 ㉠㉡㉢(現 ○●▷▷▷▷ Ltd. 3급)[경고]

